सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति
४३.	०८२-PD-००३५ २०८२/७/२६	राजदेवी सहतोसमेत वि० शान्ती कुमारी यादव	घरखाली गराई पाउँ ।		बदर भइ सुरुजाने	२०८३/३/१५

जिल्ला अदालत
को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप

कैफियत

मानी छुट्टै प्रतिफल ढाबी गर्नु मिलने देखिंदैन । सम्झौताको बुदा नं. ६ मा "... If Buyer requests such a change, Developer will use its best effort to implement the requested change at no additional expense to Buyer..." भनी व्यवस्था गरेको पाइयो । मूल करार सम्झौताको क्षेत्रभन्दा बाहिरको छुट्टै काममको र त्यसको लागि छुट्टै मूल्य तय भएको भन्ने देखिंदैन । यदी वादीले कथमकदाचित करारसम्झौता अन्तर्गतको कार्यको लागि थप रकम assure गरेको रहेछ भने पनि ~~र यस~~ उक्त सम्पर्वेक्षण वादीले उपयोगमा ल्याएको नदेखिएको र थप अतिरिक्त रकम वादीले प्रतिवादीलाई उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा करार सम्झौताको बुदा नं. १४ बमोजिम सम्झौतामा लिखित रूपमा संशोधन भएको अवस्था नदेखिन आएन । यसस्थितिमा थप काम गरे वापतको रू ३,००,०००/- (तीन लाख रूपैया) रकम र सोको क्षतिपूर्ति ब्याज रकम भराइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीको प्रतिढाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।

विश्वप्रसाद भण्डारी
२०८३/३/१५

यसमा काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समितिबाट मिति २०८३/६/१ मा भएको निर्णय अधिकारक्षेत्रविहिन देखिंदा बदर हुने ठहर्छ ।

विश्वप्रसाद भण्डारी
२०८३/३/१५